

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5402/2542

บริษัทชิกนาโปรอปเปอร์ตี้ แอนด์ แคส
ชวลดี อินชัวร์รันซ์ จำกัด

โจทก์

บริษัทเออร์மானาวีเกชั่น จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา

จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของเรือคอสแมน 1 และปรากฏตามใบตราส่งสินค้าว่าบริษัท เอฟ.เอช.เบิร์ตเทิลลิงเกเชลล์ชาฟต์เอ็ม.บี.เอช. จำกัด ในฐานะตัวแทนของผู้ขนส่งคือ บริษัทจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกใบตราส่งทั้งสองฉบับดังกล่าว ใบตราส่งเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของและเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเล จึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าว จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้าที่ขนส่งเสียหายเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเล การที่จำเลยที่ 1 อ้างว่านายเรือคอสแมน 1 ได้ทำหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบทางทะเลไว้และคำแปลเอกสารโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนทั้งไม่ปรากฏว่าตัวเรือหรือสิ่งของในเรือได้รับความเสียหาย จึงฟังไม่ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลดังที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้าง แม้ในตาริบบลิกของประเทศไทยจะได้ลงชื่อรับรองในหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบทางทะเลของนายเรือ ก็มีหน้าที่รับรองแต่เพียงว่านายเรือคอสแมน 1 ได้ทำหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบทางทะเลไว้เท่านั้น ส่วนข้อความในหนังสือดังกล่าวจะ

ตรงกับความจริงหรือไม่ โนตารีบับลิกไม่อาจให้การรับรองหรือยืนยันได้เพราะไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ที่นายเรือประสมมาจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งต่อผู้รับตราส่งโจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งมาเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 1,437,494.20 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวน 1,373,701.75 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสี่ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,373,701.75 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกินจำนวน 63,792.45 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของเรือเดินทะเลชื่อคอสแมน 1 เรือลำนี้บรรทุกสินค้ากระดาษหนังสือพิมพ์ออฟเซต ขนาด 30 นิ้ว และ 33 นิ้ว หน้า 499,932 เมตริกตัน และกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาด 30 นิ้ว

หนัก 489,756 เมตริกตัน มาจากท่าเรือโนโวโรสซีสค์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย มาถึงเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538 จากนั้นได้ขนถ่ายสินค้าดังกล่าวจากเรือคอสแมน 1 ลงเรือลำเลียงจำนวน 3 ลำ เพื่อนำสินค้าไปส่งมอบให้บริษัทจตุภักดิ์เปเปอร์ จำกัด ผู้รับตราส่งที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่าสินค้าดังกล่าวบางส่วนได้รับความเสียหาย โจทก์ซึ่งรับประกันภัยสินค้านั้นไว้ได้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยไปแล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ประการแรกว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าวหรือไม่เห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของเรือคอสแมน 1 และปรากฏตามใบตราส่งสินค้าเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ว่า บริษัท เอฟ.เอช.เบิร์ต เทลลิง เกเซลส์ชาฟต์ เอ็ม.บี.เอช. จำกัด ในฐานะตัวแทนของผู้ขนส่งคือบริษัทจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกใบตราส่งทั้งสองฉบับดังกล่าวใบตราส่งเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของและเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเล ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าว ที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่า ใบตราส่งเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ไม่ใช่เอกสารของจำเลยที่ 1 และบริษัท เอฟ.เอช.เบิร์ต เทลลิง เกเซลส์ชาฟต์ เอ็ม.บี.เอช. จำกัด ไม่ใช่ตัวแทนของจำเลยที่ 1 เนื่องจากจำเลยที่ 1 ให้ผู้อื่นเช่าเรือคอสแมน 1 ไปแล้วตามสัญญาเช่าเรือ เอกสารหมายเลข 3 นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 มีบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและคำเบิกความของนายปัญญา จงวิลาส ที่อ้างลอย ๆ ว่า บริษัท เอฟ.เอช.เบิร์ต เทลลิง เกเซลส์ชาฟต์ เอ็ม.บี.เอช. จำกัด ไม่ใช่ตัวแทนของจำเลยที่ 1 ทั้ง ๆ ที่ข้อความในใบตราส่งเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ระบุไว้ชัดเจนว่าบริษัทดังกล่าวเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง และที่นายปัญญาเบิกความว่าจำเลยที่ 1 ให้บริษัท โกลเบลคอนเทนเนอร์ไลน์ส (บาฮามาส) จำกัด เช่าเรือคอสแมน 1 ไปตามสัญญาเช่าเรือ โดยมีกำหนดระยะเวลา (Time Charter) พร้อมคำแปลเอกสารหมายเลข 3 นั้น นายปัญญายอมรับว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเช่าเรือดังกล่าว และบริษัท โกลเบลคอนเทนเนอร์ไลน์ส

(ภาษามาส) จำกัด ไม่ได้ลงชื่อในสัญญาเช่าฉบับนี้ คงมีแต่ลายมือชื่อของบริษัทคอน
ดอสมารีน เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าของเรือและนายหน้าในการเช่าเรือ
เท่านั้นที่ลงชื่อไว้ฝ่ายเดียวในข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าเรือดังกล่าวเอกสารหมาย
จ.24 ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ดังที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟัง
ไม่ขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า สินค้าที่ขนส่งเสียหายเนื่องจากหรือเป็นผลมา
จากเหตุสุดวิสัย ภัยอันตราย หรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลซึ่งจะทำให้จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง
ไม่ต้องรับผิดชอบผู้รับตราส่งจนเป็นเหตุให้โจทก์ไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิมาฟ้องคดีนี้
หรือไม่เห็นว่าเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้าที่ขนส่งเสียหายเป็น
ผลมาจากเหตุสุดวิสัย ภัยอันตราย หรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเล การที่จำเลยที่ 1 นำสืบ
แต่เพียงว่านายเรือคอนสแมน 1 ได้ทำหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบทางทะเลไว้ตาม
เอกสารหมาย ล.6 และคำแปลเอกสารหมาย ล.7 ว่า ในระหว่างการดำเนินการของ
เที่ยวเดินทางและเมื่อวันที่ 15 ถึง 22 กรกฎาคม 2538 เรือคอนสแมน 1 ได้เผชิญกับ
สภาวะอากาศเลวร้ายด้วยกำลังลมแรงถึงระดับ 9 ตามมาตราบิวฟอร์ต (Beaufort
Scale) ทะเลมีคลื่นจัดและสูงมาก ทำให้เรือโคลงและถูกน้ำซัดอย่างหนัก แต่ไม่มี
พยานหลักฐานอย่างอื่นสนับสนุนทั้งไม่ปรากฏว่าตัวเรือหรือสิ่งของในเรือได้รับความ
เสียหาย ข้อเท็จจริงจึงยังไม่พอฟังว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจาก
เหตุสุดวิสัย ภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุแห่งท้องทะเลดังที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างใน
อุทธรณ์ ที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่าโนตารีบับลิกของประเทศไทยได้ลงชื่อรับรองใน
หนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบทางทะเลของนายเรือตามเอกสารหมาย ล.6 ไว้ด้วย
แสดงว่าโนตารีบับลิกได้สอบสวนแล้วเห็นว่าเป็นความจริงจึงลงชื่อรับรองให้ นั้น เห็น
ว่า โนตารีบับลิกมีหน้าที่รับรองแต่เพียงว่านายเรือคอนสแมน 1 ได้ทำหนังสือปฏิเสธ
ความรับผิดชอบทางทะเลไว้ตามเอกสารหมาย ล.6 เท่านั้น ส่วนข้อความในหนังสือ
ดังกล่าวจะตรงกับความจริงหรือไม่ โนตารีบับลิกไม่อาจให้การรับรองหรือยืนยันได้

เพราะโนตารีปับลิกมิได้รู้เห็นเหตุการณ์ที่นายเรือประสมมาดังกล่าวข้อเท็จจริงมิได้เป็นดังที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งต่อผู้รับตราส่ง โจทก์ยอมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งมาเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 ได้ อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยที่ 1 จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เท่าใด โจทก์มีนางสาวศศิวิมล เจริญทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสินไหมขนส่งของทางทะเลของโจทก์เบิกความเป็นพยานว่าเมื่อเรือคอสแมน 1 เดินทางมาถึงท่าเรือเกาะสีชังได้มีการขนถ่ายสินค้าที่ขนส่งจากเรือคอสแมน 1 ลงเรือลำเลียง เพื่อนำสินค้านั้นส่งที่คลังสินค้าของผู้รับตราส่งที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างการขนถ่ายสินค้าได้ตรวจพบว่าสินค้านั้นเปียกน้ำและแถมม้วนกระดาษแพบ โจทก์จึงให้บริษัทแอสโซซิเอเต็ด มารีน เซอร์เวเยอร์ส(ไทยแลนด์) จำกัด ไปสำรวจความเสียหายผลการสำรวจได้ความจากนายเกรียงศักดิ์ พรหมโรจน์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าวว่า พยานได้ไปสำรวจความเสียหายที่เรือคอสแมน 1 ซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เกาะสีชังและสำรวจที่คลังสินค้าของบริษัทจดทะเบียนที่เปเปอร์ จำกัด ผู้รับตราส่งที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพบว่าสินค้าเปียกน้ำทะเลจำนวน 446 ม้วน และแถมม้วนกระดาษแพบจำนวน 17 ม้วนตามรายงานการสำรวจเอกสารหมายเลข 9 ปรากฏตามบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายปัญญา จงวิลาส ผู้รับมอบอำนาจจำเลยที่ 1 ยอมรับในเรื่องนี้ว่าเมื่อขนถ่ายสินค้าที่ขนส่งลงเรือลำเลียงเสร็จพบว่าสินค้านั้นเปียกน้ำและสิ่งห่อหุ้มฉีกขาดจำนวนหนึ่งข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าสินค้านั้นเกิดการเสียหายขณะอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 จริงที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่าสินค้านั้นเสียหายขณะอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 1 จำนวนเพียง 177 ม้วน ตามรายงานสรุปความเสียหายเอกสารหมายเลข 1 และ 5 ความเสียหายนอกเหนือจากนี้เกิดขึ้นจาก

การขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือลำเลียงสู่ท่าและนำขึ้นรถยนต์บรรทุกไปยังคลังสินค้าของผู้รับตราส่ง จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนนี้ นั่นปรากฏตามคำเบิกความของนายปัญญาและรายงานสรุปความเสียหายเอกสาร ล.1 ว่า รายงานสรุปความเสียหายเอกสารหมายเลข ล.1 เป็นรายงานที่จำเลยที่ 2 ทำขึ้นเพียงให้นายเรือลงชื่อแต่นายเรือไม่ยอมลงชื่อในรายงานดังกล่าว รายงานสรุปความเสียหายฉบับนี้จึงรับฟังไม่ได้ ส่วนรายงานการสำรวจเอกสารหมายเลข ล.5 ที่บริษัทอิมโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำรายงานนั้นได้ความจากจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ว่าจ้างให้บริษัทอิมโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สำรวจ และปรากฏตามเอกสารหมายเลข ล.5 ว่า บริษัทดังกล่าวทำการสำรวจขณะที่สินค้าอยู่ในเรือคอนเทนเนอร์ 1 การสำรวจความเสียหายขณะที่สินค้าอยู่ในเรือเช่นนี้ย่อมไม่แน่นอน จำเลยที่ 2 จึงระบุไว้ในตอนท้ายของรายงานสรุปเอกสารหมายเลข ล.1 ว่า ไม่ทราบจำนวนของสินค้าที่เปียกน้ำ จะต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งระหว่างขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือลำเลียง ณ คลังสินค้าของผู้รับตราส่ง ซึ่งผลการสำรวจความเสียหายตามเอกสารหมายเลข ล.1 และ ล.5 ดังกล่าวต่างกับการสำรวจความเสียหายของบริษัทแอสโซซิเอเต็ด มาร์ติน เซอร์เวเยอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามเอกสารหมายเลข จ.9 ที่ทำการสำรวจ ณ ที่เรือคอนเทนเนอร์ 1 และได้ตรวจนับสินค้าที่เสียหายระหว่างขนถ่ายจากเรือลำเลียงเข้าเก็บในคลังสินค้าของผู้รับตราส่ง ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าสินค้าที่ขนส่งเปียกน้ำทะเลทั้งหมด จำนวน 446 ม้วน และแกนม้วนกระดาษแฟบอีกจำนวน 17 ม้วน ตามที่โจทก์นำสืบ ไม่ใช่เสียหายจำนวนเพียง 177 ม้วน ดังที่จำเลยที่ 1 นำสืบและอุทธรณ์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิจารณานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ